

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 995/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
นายมนัสหรือจุก มั่งคั่งหรือมามั่งคั่ง
นายมนัสหรือจุก มั่งคั่งหรือมามั่งคั่ง
จำเลย

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297 ลงโทษจำคุก 3 ปี คำให้การ ของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ของศาลอยู่บ้างลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสาม คงให้ลงโทษ
จำคุก จำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
66,65)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000บาท (อันดับ 3,47
แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก และจำเลยก็ยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก และจำเลยก็ยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ